

עין משפט ונר מצוה

קנו א מיי פ"ד מהל' מעשה הקרנות הל'

כנו ב מיי שם פ"ה הלכה ז ופ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יח: קנה ג ד מיי פ"ו מהל' מעשה קרנות הלכה כ:

שיטה מקובצת

אן ולקמן יליף לה בחטאת בהמה גופה מגל': **ב**ן וליף להא מלתא דיליף מה חטאת העוף: **ג**ן ודבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש: **ד**ן וכי מאחר שהוא מקטיר מה הוא מוצה: **ה**ן כדאמרן לעיל דומלק כתב רחמנא: **ו**ן ועוד שאין שחיטה נזכרת בו. ג"כ נ"א נאסרת בו: **ז**ן ואינו מבדיל בסימן אחד שמחובר. ג"כ נ"א ואינו מבדיל כלומר שמולקי בסימן אחד ומניחו מחובר בסימן אחד דכיון וכו': **ח**ן אבל הכא ששניהם צריכים מליקה אינו אלא גילוי: **ט**ן פ"י בקונטרס דהך סברא: **פ**ן דגמר בפסח דורות: **י**ן ואביי מפרש התם רוב בשר מנעב איכא ביניהו: **יג**ן ואפי' חתך רוב בשר עם סימן הראשון:

כא:

מנדבה לענין סמיכה וי"ל דסמיכה מילתא אחריתי היא אבל הכא יזשניהן צריכין מליקה ואינו אלא גילוי מילתא בעלמא דמגלה לנו הכשר מליקת העוף והבדלה היא כמו גמר מליקה ובהקישא דזאת התורה לא ילפינן לענין סמיכה דלא ילפינן בהקישא אלא לענין דבר

שכול לנהוג בכל הנזכרים בפסוק וסמיכה ליכא בצכור ומעשר כדתנן **בפ' ז' מדות** (מנחות דף כג:) קרבנו ולא בצכור קרבנו ולא המעשר **דרשין** זה צכור ומעשר ופסח: **מה חטאת העוף ממוז עורף**. פי' כקונטרס יזדהא סברא דמן החולין נפקא ליה לרבי ישמעאל בעולת חובה בהקישא דזאת התורה דאיתקש כולהו להדדי וילפי' כולהו מחטאת והכי גמרינן צשיליה התודה (מנחות פג.) ומשמע ליה דין עולת העוף דין עולת בהמה ות"ק לא משמע ליה מההוא היקישא אלא קרבנות בהמה דומיא דאשם ושלמים וקשה דבסמוך פריך מציזם נאום נפקא אלמא עולת העוף

נמי בכלל ונראה דטעמיהו דרבנן דקסברי דלא מתוקמא היקישא דזאת התורה לחולין משום דלא שייך בכל הקרבנות דאיכא קרבנות נדבה דלא אתו מחולין כדאשכחן נמי לר"א בסוף התודה (שם דף פג:) דגמר יזפסח דורות חולין מפסח מזרים אע"ג דפסח כתיב בההיא היקישא כדדרשין (וצחים דף יז:) להקריב את קרבניהם זה הצכור מעשר ופסח וש"מ היינו טעמא כדפרישית לעיל משום דאיכא קרבנות נדבה דלא אתו מחולין ור' ישמעאל סבר דגמרינן היקישא לחולין כיון דמ"מ כל קרבנות חובה או נדר אתו מחולין: **יאינן מבדיל בסימן אחד**. פ"ה דכיון דכתיב לא יבדיל ועוף הכשרו בסימן אחד כל כמה דעביד טפי מהכשרו הבדלה הוא וכל הסימן הוי מוזה בעוף לכתחלה הילכך במליקה כי מליק כל הסימן לאו הבדלה הוא אבל סימן השני אפי' מוזה לכתחלה ליכא וקשה לפירושו דלקמן בריש פ"ז (דף ה.) אמרינן דהא דקמני השוחט דיעבד אלאחד בעור ונראה לפרש כיון דדיעבד לא בעי שחיטה בסימן שני שייך זו הבדלה אבל במיעוט הנשאר בסימן ראשון לא חיישין כיון דבעי שחיטת רוב אותו הסימן ואי' דהכא משמע דלר' אלעזר צר' שמעון אינו מולק בחטאת העוף אלא סימן אחד והשני מניח מחובר דיליף מיניה עולת העוף שאין חותך אלא רוב שנים וצוצחים פרק קדשי קדשים (דף סה:) תניא ח"ר אלעזר צר' שמעון שמעתי שמצדילין בחטאת העוף והא דכתיב לא יבדיל מפרש התם היינו דאין צריך להבדיל ואין לפרש דהא דקאמר דכשהוא אותו הראש בגוף מזה היינו אם ירצה והא דקאמר אי מה להלן בסימן אחד היינו נמי אם ירצה לא יחתוך אלא סימן אחד דהא אצרייתא דלעיל דקתני שנים או רוב שנים מפרש צ' לרבנן או רוב צ' לר' אלעזר צ"ר שמעון ולוקמה כולה כראצ"ש ואי בעי צ' ואי בעי רוב צ' וצפרק העור והרוטצ (לקמן דף קג.) נמי גבי טלית שנקרע רובה שוב אינו חיבור וטהורה ומוקי לה בטלית טבולת יום דכיון דלא חס עליה ^(א) ולא טבלה ליכא למיגזר דלמא חסין ולא קרע רובה ופריך אלא מעתה עולת העוף לראצ"ש לגזר דלמא לא אחי למעבד רובא והשתא בשלמא אי אמרת שאסור לחתוך כל הסימנים פריך שפיר דלא סגי ברוב מזומנא עד שיפסוק רוב הנראה לעינים פן יחוש לזמנא לפי שירא שלא יחתוך כל הב' אלא אי שרי לחתוך כל הב' למה יש לגזר שם כלל דלמא חיים ונראה לפרש דדיוקא ר"ש בן אליקים הוא דאית ליה האי סברא אליבא דראצ"ש דאית ליה בצוצחים (דף סה:) דלא יבדיל היינו דאין צריך להבדיל כל השנים ויכול להבדיל כל השנים אפילו קודם הזאה והסוגיא דלעיל דהעור והרוטצ לא אחיא כותיה אלא כרב חסדא ורבא ואצ"י דהתם ^(א) ומוקמינן לא יבדיל לראצ"ש קודם הזאה ואם הבדיל פסיל ליה ולא מפרש ליה קרא אין צריך להבדיל אחר הזאה אלא מוקמי לה קודם הזאה והכי איתא התם הבדיל בחטאת העוף ולא הבדיל בעולה פסולה וקאמר בגמרא מתני' דלא כראצ"ש דתנן ח"ר אלעזר צר"ש שמעתי שמצדילין בחטאת העוף מאי בינייהו אמר רב חסדא מיזוי חטאת העוף מעבב איכא בינייהו דמזות חטאת העוף מולק מזה (ב) ומוזה ובעולה מולק ומוזה ואינו מזה כדתנן התם השתא קא סברי רבנן מיזוי חטאת העוף מעבב וכשהזה עדיין לא נגמרה כל מזותו הלכך כשהבדיל סימן שני לאחר הזאה לא חשיב מחתך בשר בעלמא ופסול שעשה מעשה עולה בחטאת שיש כאן הבדלה ומיזוי כמו גבי עולה ור"א צר' שמעון סבר מיזוי חטאת העוף לא מעבב וכבר נגמר כל מזותו וכשמצדיל אחר הזאה אינו אלא מחתך בשר בעלמא ורבא ומפרש התם שהייה בסימן שני

בעולת העוף מעבב איכא בינייהו דלרבנן לא מעבב ולרבי אלעזר צר"ש מעבב דא"ר לעשות הזאה בין סימן ראשון לסיומן שני שלא ישאה ואצ"י מפרש התם רוב בשר יזעם סימן העוף מעבב איכא בינייהו דלרבנן לא מעבב ולכך יזמנין לא חתך רוב בשר עם סימן הראשון דקודם הזאה וכשמצדיל אחר הזאה יש כאן מעשה עולה בחטאת ואפי' חתך רוב בשר לאו פסול דאין כאן מעשה עולה דכיון דחתך רוב בשר עם סימן הראשון כשמצדיל אחר ההזאה מתה עומד ומצדיל וכי האי גוונא בעולה לאו הבדלה היא ואצ"י לטעמיה דס"ל דמתה אינו עומד ומצדיל דהא פריך לעיל ותקשי לך עולת העוף דבעי צ' סימנין וכי מתה עומד ומולק ולית ליה טעמא כדי לקיים מזות הבדלה והדר קאמר אמרוה קמיה ר' ירמיה פ"י הך טעמי דרב חסדא ורבא ואצ"י אמר להו לא שמיע להו הא דאמר ר"ש בן אליקים כו' מאי לא יבדיל אין צריך להבדיל ואפילו

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

אלא מן החולין. ולא ממעות מעשר שני ולקמן (דף כג.) יליף לה בחטאתיז גופה מגל': **וציוס**. שאין חטאת קרבה אלא ביום דכתיב **בפרשת יר"כ** (ויקרא טז) כי ביום הזה יכפר עליכם וגו': **וצידו ימינית**. שאין עבודותיו כשרות אלא בימין דכתיב **בה** (שם ד)

ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו וקיימא לן בזמנחות בפ"ק (דף י.) כל מקום שנאמר באצבע וכזהוה אינו אלא ימין. ואי קשיא למה ליה להאי תנא למימר כמשפט חטאת בהמה לוקמיה אחטאת העוף דסליק מיניה וליקף להא מילתאז מה חטאת העוף מן החולין כו' דהא כולהו נמי איתנהו בה וחלוק דוהקריבו למלתיה אלא כדאמר חלוקה עולה מחטאת לענין הבדלה לאו פירכא היא דהא חטאת העוף לא כתיבא ביה חולין צהדיא אלא צהמהה כתיב דלקמן [כג.] וציהיקש ילפא מדאיקרי חטאת ודבר הלמד ציהיקש אינו חוזר גולומד ציהיקש בקדשים דקיימא לן (וצחים דף מט:) בכל התורה למידין למד מלמד חוץ

מקדשים: **אי מה**. בהמה כשרה ברוב שנים אף עולת העוף ברוב שנים: **פ"ל**. בעולת נדבה ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמזה דמו וכי יזאפשר לומר כן מאחר שהוא מקטיר הוא מוזה אלא מולקו כדרך הקטרתו מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו כו' כך שניהם צת"כז והתם מפרש מנין להקטרה שהראש בעצמו והגוף בעצמו כשהוא אומר לאחר הקטרה זו ושסע אותו בצנפיו והקטיר אותו הרי הקטרת הגוף אמורה הא מה אני מקיים הקטרה ראשונה בהקטרת הראש אלמא צ' הקטרות הן והשסוע מצדיל ציניהן: **אף מליקא עולת העוף הראש בעצמו וכו'**. והיינו שנים ואפילו מחובר בעור הבדלה חשיבא כדאמרן לעיל (דף כ:) ימצדימליקה כתב רחמנא הך הבדלה ומליקה כשחיטה וכל שיטנו בשחיטה ישנו בהבדלה ועור שאין שחיטה וזמכרת זו בהבדלה נמי לא מעבב. ולקמן (דף כג.) פריך כיון דנפקא ליה הבדלה בעולה מהכא ל"ל והקריבו לחלק בין חטאת לעולה הא הכא צהדיא כתיב דיצדיל והכא צהדיא כתיב דלא יצדיל: **ר' ישמעאל אומר כמשפט חטאת העוף**. דסליק מיניה ולהכי אתקש משום דבחתאת כתיב (ויקרא ה) ממול ערפו וצמליקת עולת נדבה לא כתיב אלא ומלק את ראשו והקטיר (שם ה) ואין מליקא כתיב בעולה אלא בשל נדבה וזו למידה מזו. ולקמן [כג.] פריך ת"ק הא מנא ליה. והך סברא דמן החולין צציוס וצידו הימנית נפקא ליה לרבי ישמעאל בעולת חובה בהיקשא דזאת התורה לעולה ולמנחה וגו'י דאיתקש כולהו להדדי וילפי' כולהו מחטאת והכי גמרי ליה צשיליה התודה (מנחות דף פג:) ומשמע ליה דין עולת בהמה בין עולת העוף ות"ק לא משמע ליה מההיא היקשא אלא קרבנות בהמה דומיא דשלמים ואשם: **יזואינו מצדיל בסימן אחד**. שמחובר בסי' אחד דכיון דכתיב ולא יצדיליט) ועוף הכשרו בסימן אחד כל מה דעביד טפי מהכשר הבדלה היא וכל הסימן הוי מזות שחיטה בעוף לכתחלה הלכך במליקה כי מליק לכולו סימן לאו הבדלה היא אבל בסימן צ' אפי' מזות לכתחלה ליכא כדתניא לקמן (ס:) לחייבו צצ' סימנין ח"ר שכתב הוקש לדגים: **ס"ל והקריבו**. משמע שמת לה הכתוב הקרבה לעזמה וחלוקה מדין הקרבת חטאת ומאחר שכתוב אחד הקישן וכתוב אחד חלקן מסתבר כי אקשיניהו למול עורף אקשיניהו וכי פלגיניהו מהבדלה פלגיניהו דרבי ישמעאל נמי אומלק והקטיר דת"ק סמך ונפקא ליה מיניה הראש בעצמו והגוף בעצמו והא דנקט טעמיה מוהקריבו משום דמומלק והקטיר לחודיה בלא והקריבו לא מצי יליף כדאמר לקמן (דף כג.) אליבא דת"ק דהא ע"כ ס"ל לר' ישמעאל שנים דוקא כרבנן דכיון דמוקי היקשא דכמשפט אמול עורף וחילוקא דוהקריבו אהבדלה ליכא למימר מסיומן אחד פלגיה ואוקמיה ארוב שנים דהא לא שנים כתיב בקרא ולא רוב שנים כתיב בקרא אלא הבדלה כתיבא ולא יצדיל וכי כתיב והקריבו בעולה לחלק וליתן לה הקרבה אחרת להטעיניה הבדלה בא וכל שיטנו בשחיטה צריך להבדילה ומיעוט צ' סימנין דיטנו בשחיטה ישנו בהבדלה דבשלמא לרבי אלעזר צרבי שמעון דגמר מול עורף מגזירה שזי דלקמן [כג.] לא מיבעי ליה היקשא דכמשפט אמול עורף וכמשפט חטאת בהמה לא ניחא ליה למימר משום דמעוף סליק גמיה מהיקשא דכמשפט אחיות חיבור ראש וגוף במיעוט סימנים דלקמן וחילוקא לרוב שנים דלא מתכשר בסימן אחד אלא לרבי ישמעאל דמפיק היקשא למול עורף והבדלה לגמרי משמע אחיות ראש וגוף במיעוט סימנים מנא תיתי אלא כרבנן ס"ל:

אוחו

שני שאל ישאה ואצ"י מפרש התם רוב בשר יזעם סימן העוף מעבב איכא בינייהו דלרבנן לא מעבב ולכך יזמנין לא חתך רוב בשר עם סימן הראשון דקודם הזאה וכשמצדיל אחר הזאה יש כאן מעשה עולה בחטאת ואפי' חתך רוב בשר לאו פסול דאין כאן מעשה עולה דכיון דחתך רוב בשר עם סימן הראשון כשמצדיל אחר ההזאה מתה עומד ומצדיל וכי האי גוונא בעולה לאו הבדלה היא ואצ"י לטעמיה דס"ל דמתה אינו עומד ומצדיל דהא פריך לעיל ותקשי לך עולת העוף דבעי צ' סימנין וכי מתה עומד ומולק ולית ליה טעמא כדי לקיים מזות הבדלה והדר קאמר אמרוה קמיה ר' ירמיה פ"י הך טעמי דרב חסדא ורבא ואצ"י אמר להו לא שמיע להו הא דאמר ר"ש בן אליקים כו' מאי לא יבדיל אין צריך להבדיל ואפילו

מסורת הש"ס

א) [וצחים סה:], **ב**) כמשפט חטאת העוף כ"ל, **ג**) [ויקרא פרשה יז], **ד**) [ויקרא יז], **ה**) [שם ה],

תורה אור השלם

1. והקריבו הבתן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח: ויקרא א טו
2. זאת השני יעשה עלה במשפט ובכפר עליו הבתן מחטאתו אשר חטא ונקלח לו: ויקרא ה י

הגהות חב"ח

א) תוס' ד"ה ואינו וכו' דלא חס עליה ואטבלה ליכא למיגזר: **ב**) בא"ד ואצ"י דהתם דמוקמי לא יבדיל וכו' ליה לקרא וכו' איכא בינייהו פ"י דמלות: **ג**) בא"ד ואפי' חתך רוב בשר עם סימן: